

INDOKOLÁS

a vagyonadóról szóló 2026. évi .. törvényhez

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A törvény célja a kiemelkedő vagyoni helyzetben megtestesülő gazdasági teherbíró képesség bevonása a közteherviselésbe. A vagyonadó az egymilliárd forintot meghaladó vagyont terheli. Az adó mértéke sávosan progresszív, az adóalapba tartozó vagyონrész egy milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó részére 1 százalékos, az afölötti részre 1,5 százalékos adókulcs vetül.

Az adó alanya a belföldi és a külföldi illetőségű magánszemély, továbbá a belföldi és a külföldi vagyónkezelési adóalany. A belföldi adóalany adókötelezettsége főszabály szerint teljes belföldi és külföldi vagyónára kiterjed, míg a külföldi adóalanyt csak a törvényben meghatározott belföldi vagyonelemek tekintetében terheli korlátozott adókötelezettség.

Az adóalap az adóköteles vagyonelemek törvény szerint meghatározott számított értékének és a levonható tartozásoknak a figyelembevételével megállapított nettó vagyón egymilliárd forintot meghaladó része. A törvény az egyes vagyonelem-csoportokra objektív és ellenőrizhető értékelési szabályokat, továbbá a családi, vállalkozási és vagyónkezelési konstrukciók sajátosságaira figyelemmel különös adóalap-megállapítási rendelkezéseket állapít meg.

Az adót az adóalany önadózással állapítja meg, vállalja be és fizeti meg. A szabályozás az adókötelezettség ellenőrizhetőségét szolgáló bevallási és nyilvántartási szabályokat, a kettős adóztatás elkerülését szolgáló rendelkezéseket, valamint az adófizetés teljesítését segítő garanciális szabályokat is tartalmaz.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelkezés a vagyonadó-szabályozás egészét meghatározó, kifejezetten a vagyónóra vonatkozó alapelveket rögzíti. Az adónem-specifikus alapelvek megfogalmazásával természetesen nem zárja ki az adózásban érvényesülő és érvényesítendő általános alapelvi követelmények alkalmazásának kötelezettségét a norma, mindössze az azokon túl érvényesülő elveket rögzíti.

Az (1) bekezdés az adóköteles vagyón teljességének elvét rögzíti. A törvény célja a vagyontömeg adóztatása, Így főszabály szerint az adóalany teljes vagyónára kiterjed a törvény hatálya. Ez az elv a külföldi illetőségű adóalanyok esetén korlátozottan érvényesülhet, hiszen a magyar állam joghatósága a külföldi illetőségű személyek Magyarországhoz nem köthető vagyonelemeire nem terjed ki. Továbbá az alapelv megfogalmazása azt is lehetővé teszi, hogy a törvény egyes vagyonelemeket a részletszabályoknál kiemeljen ebből a körből.

A (2) bekezdés a valóságghű vagyónfeltárás követelményét állapítja meg. A vagyonadó önadózáson alapuló működésének feltétele, hogy az adóalany valamennyi adóköteles vagyonelemét bevallja, és az adókötelezettség megállapításához szükséges adatokat, tényeket és körülményeket hiánytalanul, a valóságnak megfelelően feltárja. A teljes körű és valóságghű vagyónfeltárás követelménye az

adóhatósági ellenőrzéshez és az adókötelezettség megfelelő megállapításához szükséges információk rendelkezésre állását szolgálja.

A (3) bekezdés a kétszeres figyelembevétel tilalmát rögzíti. A szabály célja, hogy az adóalap az adóalany tényleges vagyoni helyzetét tükrözze, és a törvény egyes, egymással átfedő rendelkezéseinek alkalmazása ne vezessen ugyanazon vagyonelem vagy ugyanazon gazdasági érték többszörös beszámításához. A rendelkezés az adóalap csökkentése körében is kizárja a halmozást: ugyanazon ténybeli alapra, így különösen ugyanazon tartozásra, kötelezettségre vagy értékcsökkentő körülményre tekintettel az adóalap csak egy jogcímen csökkenthető.

A (4)-(6) bekezdések az adóelkerülés tilalmát és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét rögzítik. A rendelkezés az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott alapelvek – így különösen a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye és a jogügyletek valódi tartalmuk szerinti minősítésének elve – mellett, azokat a vagyonadó sajátosságaira tekintettel egészíti ki. A törvény egyes, konkrét adóelkerülési kockázatok kezelésére szolgáló különös szabályait kiegészítve kizárja az olyan értékmeghatározás, jogügylet vagy más magatartás figyelembevételét, amely a kötelező értékelési vagy adóalap-megállapítási szabályok megkerülésére irányul. A szabályozás azt is rögzíti, hogy az adóhatóság a rendeltetésszerű joggyakorlást a vagyonadó bevezetésének köztudomásúvá válásától kezdődő időszakra ellenőrizheti. Figyelemmel arra, hogy 2026. május 14-én jelent meg a Magyar Közlönyben a Kormány 1147/2026. (V. 14.) Korm. határozata, mely előírta a pénzügyminiszter számára a vagyonadóztatás feltételeinek meghatározásáról szóló előterjesztés elkészítését, e naptól mindenki számára megismerhető volt a Kormány határozott szándéka az adónem bevezetésre. Így a normaszöveg alapján e naptól kérhető számon a rendeltetésszerű joggyakorlás.

A fentiek mellett a norma a rendeltetésszerű joggyakorlás mindenki által alkalmazandó alapelvét – a jogkövető adózói magatartás segítése érdekében – konkrét tartalommal is megtölti azáltal, hogy rögzíti, valamely szerződés vagy jogügylet akkor testesíti meg a rendeltetésszerű joggyakorlást, ha az adóalany igazolni tudja, hogy az ügyletet alátámasztó döntését valós gazdasági (pl. piaci, működés-racionalizálási) vagy egyéb – az adókötelezettségtől független, de az adóhatóság által minden esetben – méltányolható (pl. egészségügyi, családi) körülmények indokolták.

2. §-hoz

A rendelkezés a törvény alkalmazásához szükséges értelmező rendelkezéseket tartalmazza, melyek célja a jogszabály alkalmazhatóságának megkönnyítése, a jogkövető adózói magatartás elősegítése. A legtöbb definíció a fogalom tartalmának egyértelmű rögzítése mellett példálózó felsorolással segíti az adózót a jogkövető jogértelmezésben.

3. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a vagyonadó alanyait, akik a belföldi magánszemélyek, a külföldi magánszemélyek, valamint a belföldi és külföldi vagyonkezelési adóalanyok.

4. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a magánszemélyek és a vagyonkezelési adóalanyok adókötelezettségének terjedelmét, egyben az adókötelezettség tárgyát is.

Az (1) és (2) bekezdés a magánszemélyek adókötelezettségének terjedelmét határozza meg. A belföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége teljes körű, ezért valamennyi belföldi és külföldi vagyonára kiterjed. A külföldi illetőségű magánszemélyt ezzel szemben korlátozott adókötelezettség terheli, amely kizárólag a Magyarország területén fekvő ingatlanára, az ilyen ingatlanon fennálló vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogára, valamint a magyar jog szerint létrejött gazdasági társaságban fennálló társasági részesedésére, továbbá azon külföldön bejegyzett társaságban fennálló

társasági részesedésre terjed ki, mely az Itv. 102. § (1) bekezdés o) pontja szerinti belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősül.

Az Itv. definíciója szerint ilyennek minősül mindazon gazdálkodó szervezet, melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket, pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok), mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék, vagy olyan gazdálkodó szervezetben (ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben) rendelkezik legalább 75 százalékos – közvetett, vagy közvetlen – részesedéssel, melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket, pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok) mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék. Az Itv. hivatkozott definíciója további részletszabályokat is megállapít az ingatlanarányok számítására.

A vagyonadó-törvény belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező gazdasági társaságra adott fogalom-meghatározását, amely közvetve visszautal az Itv. 102. § (1) bekezdés h) pontjára is, (2. § 5. pont)értelmezve kiemelendő, hogy a külföldi illetőségű adóalanyok vagyonadó-kötelezettsége kiterjed az európai részvénytársaságban, az európai gazdasági egyesülésben, az európai területi társulásban, az európai szövetkezetben, valamint a magyar jog szerinti gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, lakásszövetkezetnek, vízgazdálkodási társulatnak, erdőbirtokossági társulatnak, végrehajtói irodának, közjegyzői irodának, ügyvédi irodának, szabadalmi ügyvivői irodának, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak, magánnyugdíjpénztárnak, megfelelő külföldi jogalanyban fennálló részesedésre is, feltéve, ha abban a 75 %-os közvetett vagy közvetlen ingatlantulajdon-arány fennáll.

A 75 %-os tulajdoni arány meghatározásosa során a közvetlen tulajdonlás mellett a közvetett, azaz más cégen keresztül tulajdonlást is figyelembe kell venni, míg – a vagyonelemek arányának könnyű manipulálásának kizárása érdekében – a pénzeszközöket figyelmen kívül kell hagyni. Ezáltal kizárható, hogy az adóalanyok külföldön bejegyzett cég portfóliójába helyezve vonják ki a belföldön fekvő ingatlanjaikat a vagyonadó hatálya alól. Az adókötelezettség terjedelmét tehát nem a vagyonrendelő, az alapító, a csatlakozó vagy a kedvezményezett illetősége, hanem magának a vagyonkezelési adóalanynak az e törvény szerinti belföldi vagy külföldi minősége határozza meg.

Fontos összefüggés, hogy a vagyonadó törvény értelmező rendelkezésében szereplő Itv-beli hivatkozás az ingatlanok mérleg szerinti értékét rendeli vizsgálni, tehát pusztán annak vizsgálatához, hogy a külföldön bejegyzett jogalany a vagyonadó-szabályok alkalmazásában belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősül-e, a belföldi ingatlan és a külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet vagyonelemeinek e törvény szerinti számított értékét nem kell megállapítani.

A (3) és (4) bekezdés a vagyonkezelési adóalany adókötelezettségének terjedelmét – a magánszemély adóalanyokkal analóg módon – annak belföldi vagy külföldi minőségéhez kapcsolja. A belföldi vagyonkezelési adóalany adókötelezettsége teljes körű, ezért valamennyi belföldi és külföldi vagyonára kiterjed. A külföldi vagyonkezelési adóalanyt korlátozott adókötelezettség terheli, amely kizárólag a Magyarország területén fekvő ingatlanára, az ilyen ingatlanon fennálló vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogára, a magyar jog szerint létrejött gazdasági társaságban fennálló társasági részesedésére, valamint az illetéktörvényben definiált belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló társasági részesedésre terjed ki.

Az (5) bekezdés biztosítja a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződések eltérő rendelkezéseinek elsőbbségét, feltéve, hogy az alkalmazandó nemzetközi szerződés a vagyonadóra vonatkozó szabályozást tartalmaz. A nemzetközi szerződés különösen az adóügyi illetőség, az egyes vagyonelemekre vonatkozó adóztatási jog és a kettős adóztatás elkerülése tekintetében eredményezhet a törvénytől eltérő adókötelezettséget.

5. §-hoz

Az (1) bekezdés rögzíti, hogy az adókötelezettség az adóköteles vagyonhoz kapcsolódik és évente egy alkalommal jön létre. Ez azt jelenti, hogy az adókötelezettség keletkezésének napján (ez főszabály szerint december 31.) fennálló vagyónállapot és érték szerint kell az adózónak azt vizsgálnia, hogy arra a napra keletkezik-e adófizetési kötelezettsége. Adófizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha az adóalanynak az adóalap és az adó mértéke alapján fizetendő adója van.

A vagyonadó esetében tehát adóévről nem beszélhetünk, az adókötelezettség évente egy naphoz kapcsolódik. Épp ezért a törvény az adóév kifejezést nem használja, az értelmező rendelkezések között definiált tárgyév-fogalomnak kizárólag az érték-megállapítás során van relevanciája.

A (2) bekezdés az adókötelezettség keletkezésének általános időpontjaként a tárgyév év utolsó napját határozza meg azt rögzítve, hogy az adóalanynak az adókötelezettségét az e napon fennálló vagyoni állapota alapján kell meghatározni.

A tárgyév fogalmát a törvény értelmező rendelkezéseket tartalmazó 2. §-ának 32. pontja rögzíti. Eszerint tárgyév alatt – főszabály szerint – naptári évet kell érteni. A főszabályhoz képest speciális szabály vonatkozik arra a magánszemélyre, akinek a belföldi illetősége a naptári évben úgy szűnik meg, hogy a naptári évben belül belföldi illetőséget ismételten nem szerez, arra a vagyonkezelési adóalanyra, amelynek a belföldi illetősége a naptári évben úgy szűnik meg, hogy a naptári évben belül belföldi illetőséget ismételten nem szerez, valamint arra a vagyonkezelési adóalanyra, amely a naptári évben belül megszűnik, vagy amelynek vagyonkezelési adóalanyi minősége a naptári évben belül megszűnik. Esetükben a tárgyév január 1-jétől a belföldi illetőségük, megszűnésük, illetve vagyonkezelési adóalanyi minőségük megszűnését megelőző napig tart.

6. §-hoz

A rendelkezés az adóalap meghatározásának alapvető szabályait, a külföldi adóalany korlátozott adókötelezettségének körét, valamint az ingó vagyonelemek adóztatásának különös szabályait állapítja meg.

Az (1) bekezdés alapján a belföldi magánszemély és a belföldi vagyonkezelési adóalany esetében az adó alapja az adóköteles vagyonelemek az adókötelezettség keletkezésének napjára megállapított számított értékének és az ugyanezen időpontban fennálló, törvényben meghatározott tartozások különbözetének az 1 milliárd forint feletti része. A szabályozás ezzel az adóalany nettó vagyoni helyzetét veszi alapul.

Az adóalap meghatározása során az adóalanyt terhelő tartozások közül főszabály szerint csak a jogszabályon, jogerős bírósági vagy végleges hatósági határozaton alapuló tartozások, vagy a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hitel- vagy kölcsönszerződésen alapuló tartozások akkor vonhatóak le. A tartozásnak minden esetben ténylegesen fenn kell állnia és igazoltnak kell lennie. Bár a tárgyév utolsó napján fennálló állapot alapján felmerülő vagyonadó-fizetési kötelezettség jogszabályon alapuló kötelezettség, az csak a tárgyévet követő év augusztusában válik esedékessé, így ebben a bevallásban értelemszerűen nem lehet feltüntetni.

A (2) bekezdés a külföldi magánszemély és a külföldi vagyonkezelési adóalany korlátozott adókötelezettségének adóalapját határozza meg. Ezen adóalanyok esetében az adóalap megállapítása során kizárólag a Magyarország területén fekvő ingatlant, az ilyen ingatlanon fennálló vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot, valamint a magyar jog szerint létrejött gazdasági társaságban fennálló társasági részesedést kell figyelembe venni. Ide tartozik továbbá az Itv. 102. § (1) bekezdés o) pontja szerinti belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló társasági részesedés is.

A korlátozott adókötelezettséggel összhangban e személyeknél kizárólag az adóalapban figyelembe vehető vagyonelemhez közvetlenül kapcsolódó tartozás csökkentheti az adóalapot. A magyar

adóztatási jog alá nem tartozó vagyonhoz vagy más kötelezettséghez kapcsolódó tartozás az adóalap megállapítása során nem vehető figyelembe.

A (3) bekezdés az ingó vagyonelemek főszabály szerinti adókötelezettsége mellett a mindennapi életvitelhez és a lakhatáshoz kapcsolódó egyes ingóságokra állapít meg kivételeket. A rendelkezések célja, hogy személyes és használati tárgyak számbavétele és értékelése ne okozzon az elérhető adóbevétellel arányban nem álló adminisztratív terhet, ugyanakkor a jelentős értéket képviselő ingóvagyon az adóalap részét képezze. Nem hagyhatóak azonban figyelmen kívül az adóalap számításánál a hárommillió forintnál értékesebb műtárgyak, akkor sem, ha azok lakás berendezési tárgyai. Szintén adóterhet viselnek a hárommillió forintnál értékesebb gyűjtemények, ékszerek. A törvény alkalmazásában ékszernek minősül minden olyan kis tárgy, amely a megjelenés szebbé, esztétikusabbá vagy épp meglehetősen tételét szolgálja. A törvény az ékszer fogalmának rögzítésekor példálózó felsorolással is segíti a jogalkalmazókat. Taxatív felsorolásra azért nincs mód, mert az emberi kreativitás a személyi díszítésre szolgáló tárgyak feltalálásában szinte végtelen. A teljesség igénye nélkül kétségtelenül ide sorolhatóak azonban a különféle gyűrűk, karkötők, nyakláncok, melltűk, fülbevalók, függelékek és medálok, gombok, jelvények, kitüntetések, nyakkendőktűk, testékszerek.

A tíz millió forintnál értékesebb járműveket szintén figyelembe kell venni az adóalap megállapításánál.

A (4) bekezdés rögzíti, hogy valamennyi olyan ingóság értékét is figyelembe kell venni az adóalap számítása során, amelyet a magánszemély egészben vagy részben egyéni vállalkozói, mezőgazdasági őstermelői vagy más önálló gazdasági tevékenységének folytatásához használ, vagy amely e tevékenységéhez kapcsolódik. A kizárás akkor is alkalmazandó, ha az ingóság egyidejűleg személyes célokat is szolgál. A rendelkezés célja annak biztosítása, hogy a személyes és háztartási használatához kapcsolódó könnyítések ne terjedjenek ki a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó vagyontárgyra. Így a szabályozás a magánszemély által jövedelemszerzéshez használt tárgyakat ahhoz hasonlóan kezeli, mintha a magánszemély azokat egy gazdasági társaságba apportálta volna, vagy egyéni vállalkozásához rendelte volna, s annak keretében végezne velük jövedelemszerző tevékenységet.

Az (5) bekezdés egyértelművé teszi, hogy az MRP-szervezetben fennálló tagi részesedések közül kizárólag a különleges munkavállalói résztulajdonosi program szervezetében fennálló tagi részesedés tartozik a vagyonadó hatálya alá.

7. §-hoz

A rendelkezés a közös tulajdonban, a házastársi vagyontársaságban, valamint a kiskorú gyermek tulajdonában álló egyes vagyonelemek adóalanyok közötti hozzárendelésének szabályait határozza meg.

Az (1) bekezdés alapján a közös tulajdonban álló vagyonelem értékét az adóalany tulajdoni hányadának megfelelő arányban kell figyelembe venni. A szabály biztosítja, hogy minden adóalanynál az őt megillető vagyoni hányad jelenjen meg, és ugyanazon vagyonelem értékét több adóalany adóalapjában ne vegyék teljes egészében figyelembe. Az adóalap számítása során tehát a vagyonelem, mint egész számított értékét kell kiszámolni, és annak az adóalanyt megillető tulajdoni hányadnak megfelelő részét kell az adóalaphoz számítani, s nem a tulajdoni hányad önmagában fennálló értékét kell figyelembe venni.

A (2) bekezdés a házastársi vagyontársaság sajátosságaira tekintettel külön hozzárendelési szabályokat állapít meg a házastársi közös vagyontársa tartozó vagyonelemekre. A házastársak tényleges vagyoni viszonyai nem minden esetben tükröződnek teljes körűen a vagyonelemekre vonatkozó nyilvántartásokban, illetve számlákon, ezért a kizárólag ezek adataira épülő megközelítés eltérhetne a vagyontársaság magánjogi tartalmától.

Elsődlegesen a házassági vagyoni szerződésben, valamint a házastársak egymás között kötött, vagyoni viszonyaikat rendező szerződéseiben foglaltakat kell figyelembe venni. Ez a házastársak magánjogi autonómiájának és érvényes vagyoni megállapodásainak adójogi elismerését szolgálja.

Ha ilyen szerződés nincs, vagy az adott vagyonelemről nem rendelkezik, a közhiteles vagy hatósági nyilvántartásban, illetve jogszabály alapján vagy pénzügyi, befektetési vagy más szolgáltatás keretében vezetett számlán vagy nyilvántartásban valamelyik házastárs személyéhez rendelt nyilvántartott vagyonelem a házastársak választása szerint kizárólag e házastárs adóalapjában vagy a házastársak adóalapjában egyenlő arányban vehető figyelembe. A választási lehetőség a nyilvántartási állapot és a házastársi vagyonközösségből következő gazdasági tartalom esetleges eltérését kezeli anélkül, hogy valamennyi vagyonelem tekintetében egyedi bizonyítást követelne meg. Fontos összefüggés, hogy a házastársak választása – a (3) bekezdés értelmében – csak akkor érvényes, ha erről az állami adóhatóság felé mindkét fél azonos tartalmú nyilatkozatot tesz. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a vagyonelem értékét egyenlő arányban kell a házastársak adóalapjának számításakor figyelembe venni. A nyilatkozatétel előírása nem céltalan adminisztratív teher. A házastársak adóbevallásaikban ugyanis csak saját adókötelezettségüket érintően rögzítenek adatokat. Ha a két házastárs bevallása nincs összhangban egymással, nehezen megállapítható, hogy az eltérés melyik fél tévedésére, adminisztratív hibájára vezethető vissza. A külön benyújtott nyilatkozat az az irat, mely egybehangzóan tartalmazza a közös vagyona tartozó vagyonelemek tulajdonjogának kettejük közti megoszlására vonatkozó állításukat.

Az előző szabályok alapján másként hozzá nem rendelhető vagyonelemek értékét a házastársak egyenlő arányban veszik figyelembe. Az egyenlő megosztás olyan objektív, egyszerűen alkalmazható kisegítő szabály, amely külön bizonyítás hiányában kifejezi a házastársi vagyonközösségből eredő közös vagyoni jogosultságot.

A (2) és (3) bekezdésben rögzített szabályok a házassági vagyonközösségbe nem sorolható, tehát az házasságkötés előtt vagy azt követően szerzett, de különvagyona tartozó vagyontárgyakra nem vonatkoznak. Így a különvagyona tartozó vagyonelemek esetén nincs szükség a fenti nyilatkozattételre vagy törvényi vélelem alkalmazására. A különvagyona tartozó vagyonelemeket ugyanis értelemszerűen csak az érintett házastárs adóalapjában kell figyelembe venni.

A (4) bekezdés a kiskorú gyermek vagyonának a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő adóalapjába történő beszámítására állapít meg különös szabályt. A kiskorú vagyonát az örökölt és a kiskorú saját keresményeként szerzett vagy ezek helyébe lépő vagyonelemek kivételével a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagyonához kell számítani. A szabály célja annak biztosítása, hogy a szülő vagyonának kiskorú gyermek részére történő juttatása ne eredményezze az egymilliárd forintos értékhatár ismételt alkalmazását, és ezáltal az adóalap mesterséges megosztását, az adókötelezettség kijátszását.

Közös szülői felügyelet esetén a kiskorú ilyen vagyonát a szülők egyenlő arányban veszik figyelembe. A kiskorú vagyonelemeinek a szülő adóalapjában történő figyelembevétele nem érinti a vagyonelem e törvény szerinti minősítését és értékelését; az egyes vagyonelemekre vonatkozó általános szabályokat a szülő adóalapjának megállapítása során is alkalmazni kell. Az egymilliárd forintos értékhatár a szülő saját vagyona és a nála figyelembe vett gyermekvagyona együttes összegére alkalmazandó.

A szabályozásból az is következik, hogy a kiskorú az örökölt vagyontárgyak, illetve a saját maga által megkeresett pénzeszköz vagy egyéb értékkel bíró javak, vagy az ilyen vagyontárgyak helyébe lépő vagyonelemek után önmaga adózik. Ezt az (5) bekezdés külön is rögzíti.

A (6) bekezdés az adózási szempontból átlátható személyegyesítő szervezet rendelkezésére álló vagyon tagokhoz történő hozzárendelését szabályozza. Ha a szervezet működésére irányadó jog alapján a rendelkezésére álló vagyon vagy annak hozama nem a szervezet, hanem közvetlenül a tag vagyonának, illetve bevételeinek minősül, az adóalap meghatározásának is ezt a minősítést kell követnie. A tag adóalapjában ezért a szervezet rendelkezésére álló vagyon rá jutó részét kell

figyelembe venni; ugyanazon vagyoni érték a személyegyesítő szervezetben fennálló tagsági jog vagy részesedés értékeként külön nem vehető figyelembe. A rendelkezés azt biztosítja, hogy az adózási szempontból átlátható személyegyesítő szervezet közbeiktatása ne eredményezze az irányadó jog alapján közvetlenül a taghoz rendelt vagyon figyelmen kívül hagyását.

Több tag esetén a vagyon felosztását elsődlegesen az adózási szempontból átlátható személyegyesítő szervezet működésére irányadó jog rendelkezései szerint kell elvégezni. Ha ezek alapján az egyes tagokra jutó arány nem állapítható meg, a vagyont a tagok között egyenlő arányban kell felosztani. A kisegítő szabály biztosítja, hogy a felosztási arány meghatározhatatlansága miatt a vagyon egyetlen része se maradjon figyelmen kívül az adóalap megállapítása során.

A (7) bekezdés a vagyon tagokhoz történő hozzárendelésével összhangban az adózási szempontból átlátható személyegyesítő szervezetet terhelő tartozások arányos figyelembevételéről rendelkezik. A tag a tartozásnak kizárólag az (6) bekezdés szerinti felosztási arány alapján rá jutó részét veheti figyelembe. A szabály nem bővíti a levonható tartozások körét: a taghoz rendelt tartozás csak akkor csökkentheti az adóalapot, ha egyébként megfelel a törvényben meghatározott levonhatósági feltételeknek. A rendelkezés azt biztosítja, hogy az adózási szempontból átlátható személyegyesítő szervezet útján tartott vagyon ne bruttó módon, hanem az ahhoz kapcsolódó és a törvény alapján levonható tartozások figyelembevételével kerüljön a tag adóalapjába.

8. §-hoz

A rendelkezés a nemzetközi adójogi egyezmények vagyonadókötelezettségre gyakorolt hatását taglalja. E rendelkezésnek – értelemszerűen – akkor van relevanciája, ha az adóalany rendelkezik valamely külföldi államban fellelhető vagyonelemmel.

Az (1) bekezdés generális és elvi jelleggel rögzíti, hogy a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés szabályai a vagyonadótvény rendelkezéseihez képest elsőbbséget élveznek, eltérő normatartalom esetében a nemzetközi szerződésben leírtak az irányadók.

A (2) bekezdés arra az esetre tartalmaz szabályozást, ha a nemzetközi szerződés lehetővé teszi a külföldi vagyonelem értékének a figyelembevételét a magyarországi adó(alap) megállapítása érdekében. Ilyen esetben – a törvény rendelkezése alapján – a külföldi vagyonelem értékét a vagyonadóalap és az adó meghatározása során figyelembe kell venni.

A (3) bekezdés *expressis verbis* kimondja, hogy azt a vagyonelemet, amelynek a figyelembevételét a vagyonadó-megállapítás esetén nemzetközi szerződés kizárja, sem az adóalap, sem az adó megállapításánál nem lehet figyelembe venni.

9. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a vagyonadó mértékét, valamint az adó megállapításához szükségszerűen felmerülő egyes szakértői és értékelési költségekhez kapcsolódó adócsökkentés szabályait.

Az (1) bekezdés alapján az adó mértéke az adóalap 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék, az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 1,5 százalék.

A (2) bekezdés az adóalap és adómérték szorzataként előálló adóösszeget csökkentő tételeket rögzíti.

A (2) bekezdés a) pont azon szakértői és értékelési költségekről rendelkezik, amelyek az adóalany számára az e törvény szerinti értékelési szabályok alkalmazása következtében szükségszerűen merülnek fel. A levonás akkor alkalmazható, ha a független szakértői, értékelői vagy cégértékelési szolgáltatás igénybevételét a törvény kötelezően előírja.

Ide tartozhat különösen a törvény alapján kötelező cégértékelés, továbbá az az eset, amikor belföldi ingatlan számított értéke az alkalmazható ügyleti vagy indexált ügyleti érték, illetve az állami adó- és vámhatóság tömeges ingatlanértékelési modellje alapján sem határozható meg, ezért független ingatlanvagyon-értékelő igénybevétele szükséges. Ugyancsak ide tartozhat a külföldi ingatlan

értékelése, ha annak számított értéke a szerzéshez kapcsolódó érték vagy a külföldi hatósági, adózási vagy kataszteri érték alapján nem állapítható meg, és ezért független értékelés szükséges.

A kedvezmény ugyanakkor nem terjed ki arra a szakértői vagy értékelési költségre, amely az adóalany választása alapján merül fel annak ellenére, hogy a vagyonelem számított értéke a törvény valamely más alkalmazható értékelési módszere alapján is meghatározható lenne. Így például nem vehető figyelembe a kedvezmény keretében annak a szakértői értékelésnek a költsége, amelyet az adóalany azért készített, mert a törvény alapján egyébként alkalmazható értéktől eltérő szakértői értéket kíván alkalmazni. Például rendelkezésre áll a NAV értékelési modelljéből kinyert érték, vagy korábbi évben keletkezett, a 19. § (5) bekezdése szerint indexálható szakértői értékbecslés, akkor az adócsökkentésnek e jogcímen nincs helye. Ilyen esetben – ahogyan az adómegállapítási, könyvvizsgálati költségek általában – az értékmegállapítás költsége az adóalanyt terheli.

A szakértő részére kifizetett összeg 50 %-a vonható le a fizetendő adóból, de levonható összeg nem haladhatja meg tárgyévanként 2 000 000 forintot. A két korlát együttesen érvényesül. Így a szakértő részére megfizetett díj 50%-ánál magasabb érték akkor sem vonható le a fizetendő adó összegéből, ha azzal, a 2 millió forintos keret nem merülne ki. Ugyanakkor, ha az adóalany például 8 millió forint szakértői díjat fizetett azon vagyonelemek értékmeghatározásért, melyekre más számított értéket a törvény alapján nem tudott rögzíteni, akkor annak ellenére is csak 2 millió forinttal csökkentheti, az adóját, hogy az általa kifizetett szakértői díj összege ezt meghaladja.

A korlátok célja, hogy a kedvezmény a szükségszerű szakértői költségek mérsékelt kompenzációját szolgálja, és ne eredményezzen aránytalan adócsökkentést.

A (2) bekezdés b) pontja szerint ingatlant vagy gépjárművet terhelő vagyonadó, valamint az e vagyonelem után belföldön vagy külföldön megfizetett más adó levonását teszi lehetővé. A *ba)* és a *bb)* alpontok a tárgyév utolsó napját magában foglaló – Htv. vagy Gjt. szerinti – adóévben esedékes és az adóalany által megfizetett helyi adót, gépjárműadó összegének levonhatóságáról rendelkeznek.

A *bc)* alpont alapján a levonási lehetőség kiterjed az adóköteles ingatlan vagy gépjármű után külföldön megfizetett, a belföldi helyi adóval vagy gépjárműadóval azonos vagy ahhoz hasonló jellegű adóra is. A külföldi adó minősítése során nem annak elnevezése, hanem tartalma és az adóztatásban betöltött szerepe irányadó.

Egyik alpont szerint esetben sem vonható le az adóalany által megfizetett olyan az adóösszeg, amely az adóalany részére visszajár.

A (3) bekezdés annak a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon nem adóztatható vagyonelemekre eső adó összegének levonhatóságát rögzíti.

A szabály alkalmazása során először a belföldi és külföldi vagyonelemek összesített számított értéke alapján, az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével kell meghatározni az adót. Az így megállapított adóból ezt követően le kell vonni a külföldi vagyonelemek összesített számított értékére jutó, a (2) bekezdés szerinti tételek alkalmazása nélkül meghatározott adó összegét.

Például, ha a magánszemély belföldi vagyonelemeinek számított értéke 3 milliárd forint, a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon mentesítendő külföldi vagyonelemeinek számított értéke pedig 2 milliárd forint, az összesített 5 milliárd forint vagyon után – az 1 milliárd forintos adóalapba nem számító értékhatár figyelembevételével – 40 millió forint adó keletkezik. A külföldi vagyonelemek 2 milliárd forintos számított értékére az adóalapba nem számító értékhatár figyelembevételével 10 millió forint adó jut, amelyet a teljes vagyon alapján megállapított adóból le kell vonni. A magánszemély Magyarországon fizetendő adója így 30 millió forint.

A mentesített külföldi vagyonelemek figyelembevétele nem eredményezi maguknak a mentesített vagyonelemeknek a magyarországi megadóztatását, ugyanakkor a nemzetközi szerződés által megengedett körben befolyásolhatja az adóalany Magyarországon adóztatható többi vagyonára jutó adó összegét.

Ha a nemzetközi szerződés nem teszi lehetővé a mentesített külföldi vagyon figyelembevételét a többi vagyon után fizetendő adó megállapításánál, a mentesített vagyonelemeket az adóalap meghatározása során sem lehet figyelembe venni.

A rendelkezés alkalmazhatóságát nem önmagában az adóalany e törvény szerinti belföldi vagy külföldi minősége, hanem az adott nemzetközi szerződés személyi és tárgyi hatálya, az adóalany egyezmény szerinti illetősége, valamint az adott vagyonelemre vonatkozó adóztatási és kettősadóztatás-elkerülési szabályok határozzák meg.

10. §-hoz

A rendelkezés rögzíti, hogy a vagyonelemek számított értékét elsődlegesen az e fejezetben meghatározott különös értékelési szabályok szerint kell megállapítani. Különös szabály hiányában az adókötelezettség keletkezésének napján fennálló szokásos piaci értéket kell alkalmazni, biztosítva valamennyi adóköteles vagyonelem értékelhetőségét.

11. §-hoz

A rendelkezés a külföldi pénznemben kifejezett összegek és értékek forintra történő átszámításának egységes szabályait határozza meg.

Az (1) bekezdés alapján az e törvény alkalmazása során figyelembe veendő, külföldi pénznemben kifejezett összeget vagy értéket főszabály szerint a Magyar Nemzeti Bank által az adókötelezettség keletkezésének napjára közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A rendelkezés alkalmazandó különösen a vagyonelemek értékének, valamint az adóalapot csökkentő tartozások összegének külföldi pénznemben megfizetett adó összegének meghatározásakor.

Az adókötelezettség keletkezésének napjára irányadó egységes árfolyam alkalmazása összhangban áll azzal, hogy a vagyonadó alapját az adókötelezettség keletkezésének napján fennálló vagyoni állapot alapján kell megállapítani. Az egységes átszámítási időpont egyúttal biztosítja, hogy a vagyon értékét növelő és csökkentő, valamint az adó összegére hatást gyakorló tételeket azonos időpontra vonatkozó árfolyam alapján vegyék figyelembe.

A (2) bekezdés arra az esetre állapít meg kiegészítő szabályt, ha a Magyar Nemzeti Bank az adókötelezettség keletkezésének napjára – így különösen azért, mert az hétvégére vagy munkaszüneti napra esik – nem tesz közzé hivatalos devizaárfolyamot. Ebben az esetben az adókötelezettség keletkezését napját megelőző utolsó kereskedési napra közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni. A szabály biztosítja, hogy az átszámításhoz minden esetben rendelkezésre álljon egyértelműen meghatározható hivatalos árfolyam.

A (3) bekezdés az olyan külföldi pénznemben kifejezett összegek és értékek átszámítását rendezi, amelyek pénzneme nem szerepel a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján. Ezekben az esetekben az adott pénznem Magyar Nemzeti Bank által közzétett, euróban megadott árfolyamából kell kiindulni. A forintértéket ennek és az euró (1) vagy (2) bekezdés szerint alkalmazandó hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell meghatározni.

A rendelkezés az alkalmazandó árfolyam egyértelmű meghatározásával biztosítja a külföldi pénznemben kifejezett összegek egységes és ellenőrizhető forintra átszámítását.

12. §-hoz

A rendelkezés a társasági részesedések adózás alapjául szolgáló számított értékének a meghatározását szolgálja. Ott, ahol megbízható, független harmadik felekkel kötött szerződéses (forgalmi) adatok állnak rendelkezésre, ott azokat kell figyelembe venni az adóalap meghatározása során, míg ahol ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, ott egy standardizált, adózási célú cégérték meghatározása történik.

Az (1) és (2) bekezdés szerint a szabályozott piacon, tőzsdén jegyzett társasági részesedések, valamint a szabályozott piacon, tőzsdén kívüli forgalomban rendszeresen kereskedett társasági részesedések

esetén a tényleges piaci kereskedési adatokat veszi alapul. Ezen részesedések számított vagyoni értéke a részesedések az adókötelezettség keletkezésnek kereskedési napján kialakult záróárfolyammal számított értéke, illetve, ha ez a záróárfolyam több mint 10 százalékkal eltér a tárgyév utolsó 30 napjának forgalommal súlyozott átlagárfolyamától, akkor az utolsó 30 napi átlagárfolyammal számított értéke. Az utolsó 30 napos, forgalommal súlyozott átlagárfolyam alkalmazása az év végi indokolatlan árfolyamváltozások kiszűrését szolgálja.

A szabályozott piacon, tőzsdén nem jegyzett és szabályozott piacon, tőzsdén kívüli forgalomban rendszeresen nem kereskedett (3) bekezdés szerinti társasági részesedések vagyoni értéke ugyanakkor egy olyan értékelési módszerrel számított vagyoni érték, amelynek célja, hogy közelítsen a valós piaci értékhez, és amely az adózás alapjául szolgál. Mivel a piaci érték folyamatosan változik, és sok esetben nem is egy adott fix szám, ráadásul pontos meghatározása külön vagyonerőértékelést igényelne, ezért az ilyen társasági részesedések esetében a vagyonadó alapjaként egy olyan számított vagyoni érték meghatározására kerül sor, amely a számviteli beszámolók adataiból egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan meghatározható. A rendelkezés a társasági részesedések esetében szándékosan nem használja a piaci érték kifejezést, a helyett az adózás alapjául szolgáló számított vagyoni értéket határozza meg.

A számított vagyoni érték 1. melléklet szerinti meghatározása számítási módszeréből fakadóan kis mértékben eltérhet a társasági részesedés valós piaci értékétől, azt jellemzően alulértékeli. Ugyanakkor ez az egyszerűsítés a gyakorlati végrehajtás jelentősen alacsonyabb költségei mellett célszerűnek tűnik, azzal, hogy mindez nem zárja ki, hogy indokolt esetben az adózó, a társasági részesedések számított vagyoni értékét független cégértékelő szakértő igénybevételevel határozza meg.

A (4) bekezdés arra az esetre állapít meg szabályokat, amikor a vagyoni érték 1. melléklet szerinti meghatározásához nem állnak rendelkezésre a szükséges beszámolóadatok, vagy ha rendelkezésre is állnak, de nem alkalmasak a társasági részesedés vagyoni értékének a meghatározására. Az ilyen esetre a rendelkezés független, harmadik fél által elvégzett cégértékelést ír elő, külön meghatározva az (5)–(7) bekezdésekben a figyelembe vehető cégértékelési módszereket, a cégértékelést végző szervezetre vonatkozó követelményeket, valamint a cégértékelés legfontosabb szempontjait.

A (8) bekezdés szerint független, harmadik fél által elvégzett cégértékelés szerint megállapított értéket kell figyelembe venni a külföldi székhelyű gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés vagyoni értékének a meghatározásához is, amennyiben az 1. mellékletben meghatározott értékeléshez szükséges rejtett tartalékok értéke nem áll rendelkezésre.

A (9) bekezdés az Itv. 102. § (1) bekezdés o) pontja szerinti, külföldi jog alapján bejegyzett belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló tulajdoni részesedés számított értékének meghatározására tartalmaz speciális szabályt. Tekintettel arra, hogy az ilyen vagyonelemeket azért vonja adókötelezettség alá a törvény, hogy a – szintén adókötelezettség alá eső – belföldi ingatlanokat ne lehessen külföldi társaságba apportálva kivonni az adóztatás alól, indokolt, hogy a hozzájuk kapcsolt számított érték is e belföldi ingatlanok értékét tükrözze. Ezért a szabályozás szerint a külföldi illetőségű adóalanyok esetén a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét számított értékének meghatározásakor első lépésként meg kell állapítani az ilyen gazdálkodó szervezet tulajdonában álló belföldi ingatlanoknak az e törvény szerinti számított értékét, majd annak olyan arányát kell az adóalaphoz számítani, amekkora arányú részesedéssel az adóalany tulajdonában álló részesedés e társaságban rendelkezik.

Ha a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság csak résztulajdonosa egy belföldi ingatlannak, akkor a társaság tulajdonában álló ingatlan számított értékének meghatározása során értelemszerűen az ingatlan értékének a tulajdonrész arányos részét kell figyelembe venni a számítás első lépéseként. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben, ha a társaság közvetett résztulajdonosa egy belföldi ingatlan. A szabályozás egyik elemet sem vezet le részletesen, mindez abból következik, hogy az adóköteles vagyonhoz csak a belföldi ingatlan résztulajdona tartozik.

13. §-hoz

A rendelkezés az egyéni vállalkozói és a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez kapcsolódó vagyon értékelésének különös szabályait határozza meg.

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó esetében a társasági részesedések értékelésére irányadó módszert kell megfelelően alkalmazni. Ennek során saját tőkeként az egyéni vállalkozó nettó vállalkozási vagyonát, adózott eredményként pedig az Szja tv. szerint megállapított adózás utáni vállalkozói jövedelmet kell figyelembe venni. A tulajdoni hányad száz százalék.

A nettó vállalkozási vagyon az egyéni vállalkozó tulajdonában álló vagy őt megillető, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához használt vagy e tevékenységhez kapcsolódó vagyonelemeknek az Szja tv. szerinti alap- és részletező nyilvántartások, a tárgyév utolsó napjára vonatkozó leltár, valamint az ezeket alátámasztó bizonylatok alapján meghatározott együttes értéke, csökkentve a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó, ténylegesen fennálló és megfelelően igazolt tartozások összegével.

Ha a nettó vállalkozási vagyon összege meghaladja az 500 millió forintot, annak értékét az 1. melléklet szerint meghatározott rejtett tartalék összegével növelni kell. A szabály e tekintetben is a gazdasági társaságokban fennálló részesedések értékelésére irányadó megoldást követi: a kisebb értékű vállalkozási vagyon esetében a nyilvántartási adatok alkalmazhatók, míg a nagyobb értékű vállalkozási vagyon esetében az értékelés során figyelembe kell venni a könyv szerinti, illetve nyilvántartási érték és a tényleges vagyoni érték közötti, a törvényben meghatározott eltéréseket is.

A szabályozás célja, hogy az azonos gazdasági tartalmú vállalkozási tevékenység vagyonadó szempontjából történő értékelése ne függjön indokolatlanul a választott működési formától, és az egyéni vállalkozói forma alkalmazása önmagában ne eredményezzen a gazdasági társasági formához képest eltérő értékelési eredményt.

A rendelkezés kizárja továbbá, hogy a vállalkozói vagyon értékelése során már figyelembe vett vagyonelemeket vagy tartozásokat az adóalap megállapítása során más jogcímen ismételt figyelembe lehessen venni.

A vállalkozói jövedelem szerinti adózást nem alkalmazó egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő esetében nem áll rendelkezésre a társasági adózott eredménnyel összevethető, egységesen alkalmazható eredményadat. Ezért e személyek vagyonelemeinek számított értékét vagyonelemenként, az adott vagyonelemre irányadó rendelkezések szerint kell meghatározni, és az egyéni vállalkozói, illetve mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem alapján külön hozamérték nem állapítható meg.

Az őstermelők családi gazdasága nem minősül önálló vagyonadó-alanynak, ezért az annak keretében használt vagyonelemeket a tagoknál, az őket megillető tulajdonjog vagy más vagyoni jogosultság szerint kell figyelembe venni.

14. §-hoz

A rendelkezés a gazdasági társaságnak nem minősülő szervezetben fennálló, a magánszemélyt a szervezet vagyonából vagy eredményéből való részesedésre jogosító tagsági vagy más vagyoni jogosultság értékelését szabályozza. Ilyen jogosultság állhat fenn különösen egyéni cégben, ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói vagy szabadalmi ügyvivői irodában, szövetkezetben, egyesülésben, valamint erdőbirtokossági társulatban.

A szabályozás célja, hogy e jogosultságok értékelése – gazdasági tartalmukhoz igazodva – a gazdasági társaságban fennálló, szabályozott piacon nem jegyzett és rendszeresen nem kereskedett társasági részesedések értékeléséhez hasonló módon történjen. Ennek megfelelően a számított értéket a társasági részesedésekre irányadó értékelési szabályok és az 1. melléklet megfelelő alkalmazásával kell meghatározni, figyelembe véve ugyanakkor az egyes szervezeti formák sajátosságait.

A saját tőke értékelése során a szervezet saját tőkéjének a tagok között jogszabály, a létesítő okirat vagy a tagok közötti elszámolásra irányadó szabályok alapján felosztható részéből a magánszemélyt megillető összeget kell figyelembe venni. Hasonló elv érvényesül a hozamérték meghatározásakor: adózott eredményként a szervezet beszámolója szerinti adózott eredményből, illetve az ilyen megnevezést nem alkalmazó beszámoló esetében az annak tartalmilag megfelelő, adófizetési kötelezettség utáni tárgyévi eredményből a magánszemélyt vagyoni hozzájárulására vagy tagsági jogviszonyára tekintettel megillető összeget kell figyelembe venni. Mivel a saját tőke és az eredmény értéke már a magánszemélyt megillető összegben kerül meghatározásra, az 1. melléklet szerinti tulajdoni hányaddal történő további szorzást nem kell alkalmazni.

A rendelkezés az 1. mellékletben meghatározott 500 millió forintos értékhatárt is a gazdasági társaságokra irányadó szabályokkal azonos módon alkalmazza. Az értékhatárt a szervezet egészének, utolsó lezárt üzleti évről készített beszámolója szerinti saját tőkéje alapján kell vizsgálni. Ha a saját tőke nem haladja meg az 500 millió forintot, a magánszemélyt megillető vagyonértéket a beszámoló szerinti saját tőkéből kell meghatározni. Az értékhatár meghaladása esetén a saját tőkét – a gazdasági társaságokra irányadó szabályokhoz hasonlóan – a rejtett tartalékkal korrigálni kell, és a magánszemélyt megillető összeget az így meghatározott saját tőkéből kell kiszámítani. A szabály biztosítja, hogy a gazdaságilag összehasonlítható vagyoni jogosultságok értékelése ne függjön indokolatlanul a szervezet jogi formájától.

Ha a magánszemélynek a szervezet vagyonából, illetve eredményéből való részesedése eltérő arányú, a vagyonérték és a hozamérték alapjául szolgáló összeget a tényleges jogosultságok szerint külön-külön kell meghatározni. A kisebbségi részesedésekre vonatkozó szabályok alkalmazása érdekében ugyanakkor a magánszemély szervezetben fennálló tényleges részesedési arányát kell figyelembe venni; ha ilyen arány közvetlenül nem határozható meg, a szervezet vagyonából való részesedés aránya irányadó.

A hozamérték kizárólag a vagyoni hozzájárulásra vagy a tagsági jogviszonyra tekintettel realizálható vagyoni értéket tükrözi, ezért annak meghatározásakor a magánszemély személyes közreműködésére tekintettel járó juttatás nem vehető figyelembe. Ha pedig a magánszemély a szervezet vagyonából kizárólag vagyoni hozzájárulásának visszatérítésére jogosult, a rá jutó vagyonérték sem haladhatja meg a visszatéríthető összeget.

A különleges munkavállalói résztulajdonosi program szervezetében fennálló tagi részesedés sajátos tartalmára tekintettel annak értékelésére külön szabály vonatkozik. A számított értéket a szervezet tartozásokkal csökkentett vagyonából a résztvevőre jutó rész alapján kell meghatározni, a résztvevők egyéni befizetéseinek arányában, befizetés hiányában egyenlő arányban. E jogosultság esetében külön hozamértéket nem kell meghatározni.

15. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a belföldi ingatlan értékelési alapjait: az ügyleti értéket, a NAV által a tömeges ingatlanértékelési modellel meghatározott értéket és a független ingatlanvagyon-értékelő által megállapított forgalmi értéket. Ezeket a 16. § szerinti sorrendben kell alkalmazni.

Ügyleti értéknek a 12 hónapnál nem régebbi visszterhes szerzésnél a független felek szerződésében meghatározott ellenérték tekinthető, feltéve, hogy a NAV az ügylethez kapcsolódó illetékkiszabás során a szerződésben rögzített vételértől eltérő forgalmi értéket nem állapított meg. Ez esetben, vagy tíz évnél nem régebbi ingyenes szerzésnél a NAV által az illetékkiszabási eljárásban, ennek hiányában a hagyatéki eljárásban megállapított hatósági érték lesz az ügyleti érték. Ha pedig rendelkezésre áll bírói ítéletben rögzített forgalmi érték, azt kell irányadónak tekinteni összhangban az illetékekről szóló törvény azon rendelkezésével is, melynek értelmében a bíróság által megállapított forgalmi az állami adóhatóság nem bírálhatja felül. Előfordulhat olyan eset, amikor az adóalany illetéktügyében már született végleges illetékkiszabó határozat, s az adóalany a (2) bekezdés b) pontja szerinti határozat, mely ellen az adóalany az Air. 130. §-a szerinti közigazgatási pert indított, mely az adóbevallás benyújtásakor még nem zárult le. Ilyen esetben a (2) bekezdés d) pontja szerinti

ítélet nem áll rendelkezésre, így a végleges adóhatósági határozatban rögzített forgalmi értéket kell ügyleti értéknek tekinteni. Ugyanakkor, ha a pert lezáró jogerős ítélet, vagy az abban elrendelt új eljárásban az állami adóhatóság a bevallás benyújtásakor rendelkezésre álló értéktől eltérő forgalmi értéket állapít meg, annak vagyonadóalapra gyakorolt hatását az adóalany önellenőrzéssel helyesbítheti.

A tizenkét hónapon belüli időpontra vonatkozó ügyleti érték indexálás nélkül alkalmazható, ha az ingatlan értékét lényegesen befolyásoló változás nem történt. Ilyen változás lehet különösen a jelentős felújítás, korszerűsítés, bővítés, átalakítás vagy rendeltetésváltozás; a szokásos karbantartás nem tartozik ide. Lényeges változás esetén a számított értéket a NAV-modell vagy független ingatlanvagyon-értékelő által megállapított forgalmi érték alapján kell meghatározni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szabályozás a 12 hónapos, illetve 10 éves időintervallum kezdő időpontjaként az ügylet létrejöttére utal az (1) bekezdés a) pontban. Az ügyleti érték időpontjának egységes kezelése érdekében a szabályozás, erre a rendelkezésre utal a későbbiekben is. Így az azonos helyzetben lévő adózókat mindig azonosan kezeli a szabályozás, vagyis függetlenül attól, hogy a (w) bekezdés a)-d) pontjaiban rögzített értékmegállapítás mikor született, az ügyleti érték alkalmazhatóságát mindig az ügylet létrejöttéhez viszonyítva kell vizsgálni.

A tizenkét hónapnál régebbi, de tíz évnél nem korábbi ügyleti érték csak a 2. melléklet vagy az (5) bekezdés szerint indexálva alkalmazható. Tekintettel arra, hogy a 2. melléklet szerinti indexálás kizárólag a lakás és a termőföld esetében alkalmazható, egyéb ingatlanoknál – ideértve a lakással egybeépült, nem lakásfunkciójú önálló ingatlanrészeket is – az (5) bekezdés szerinti indexálási szabály irányadó. Ezen ingatlanok esetében az indexált értéket az ügyleti értéknek a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján meghatározott, az adott ingatlantípusra alkalmazható árindex változásával történő módosításával kell meghatározni.

Mivel tíz évnél régebbi ügyletben rögzített ár, nem tekinthető ügyleti értéknek az (1) bekezdés a) pontja értelmében, az ilyen szerződéses érték szintén nem vehető figyelembe indexálva sem.

16. §-hoz

A rendelkezés a külföldön fekvő ingatlanok értékelési szabályait határozza meg, figyelembe véve a külföldi ingatlan-nyilvántartási, adózási és értékelési rendszerek eltéréseit.

Az (1) bekezdés alapján az ingatlan számított értéke főszabály szerint visszerhes szerzés esetén a független felek között létrejött szerződésben meghatározott ellenérték. Ingyenes szerzés esetén, továbbá akkor, ha visszerhes szerzéshez kapcsolódó adó- vagy más hatósági eljárásban az ingatlan fekvése szerinti állam hatósága az ellenértéktől eltérő értéket állapít meg, a hatóság által megállapított értéket kell figyelembe venni. Ezt az összeget növelni kell az adókötelezettség keletkezéséig megvalósított értéknövelő beruházás bekerülési értékével.

A (2) bekezdés a külföldi ingatlan értékének időbeli korrekciójára két, az adóalany által választható módszert biztosít. Az adóalany az előző évi számított minden teljes év után egységesen 3 százalékkal növelheti, vagy – ha az adott államban megfelelő hivatalos adat rendelkezésre áll – az ingatlan fekvése szerinti állam statisztikai hivatala, központi bankja vagy más állami szerve által közzétett, az adott ingatlantípusra alkalmazható lakásárindex változásával módosíthatja, ha pedig ebben az évben értéknövelő beruházást valósított meg, annak bekerülési értékével szintén növelni kell a számított értéket.

A választási lehetőség figyelembe veszi, hogy az egyes országok ingatlanpiaci folyamatai jelentősen eltérhetnek, ezért a rögzített 3 százalékos éves növelés mellett indokolt lehetővé tenni az adott állam tényleges lakásár-alakulását tükröző hivatalos index alkalmazását is. Az adóalany az alkalmazott módszert tárgyévanként szabadon választhatja meg, ami egyszerű és rugalmas értékelést tesz lehetővé.

A (3) bekezdés a szerzéshez kapcsolódó érték hiányában az ingatlan fekvése szerinti állam hatósága által megállapított, megfelelően igazolt adózási, kataszteri vagy más hivatalos ingatlanérték

alkalmazását írja elő. Ha ilyen érték sem áll rendelkezésre, a (4) bekezdés alapján független ingatlanvagyon-értékelő által megállapított forgalmi értéket kell alkalmazni.

Az (5) bekezdés lehetővé teszi a szakértő által megállapított forgalmi érték alkalmazását akkor is, ha az ingatlan jogi, műszaki vagy használati állapotában, illetve egyedi körülményeiben bekövetkezett változás következtében annak tárgyév végi forgalmi értéke a (2) bekezdés szerint valorizált értéknél vagy a (3) bekezdés szerinti külföldi hatósági értéknél lényegesen alacsonyabb. Az eltérést az adóalanynak hitelt érdemlő értébecsléssel kell igazolnia.

17. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a belföldi ingatlanok értékelési módszereinek alkalmazási sorrendjét. Elsődlegesen a megfelelő friss ügyleti értéket, ennek hiányában az indexált ügyleti értéket, majd az állami adó- és vámhatóság tömeges ingatlanértékelési modellje alapján meghatározott értéket kell alkalmazni. Az (1)–(3) bekezdés szerinti sorrend kizárja, hogy az adóalany e három értékelési alap közül szabadon válassza ki a számára legkedvezőbbet.

A szakértői érték az indexált ügyleti érték vagy a tömeges értékelési modell szerinti érték helyett, továbbá kiegészítő módszerként alkalmazható. A friss ügyleti értéktől kizárólag kivételesen lehet eltérni, ha az értébecslés igazolja, hogy az ügylet sajátos körülményei miatt az ellenérték nem tükrözi az ingatlan tárgyév végi forgalmi értékét.

Húsz százalékot meghaladó eltérés esetén az értébecslést fokozott indokolási kötelezettség terheli. A küszöb nem az eltérés megengedett felső határa, hanem az eltérés szakmai okainak és az azt alátámasztó egyedi értékképző tényezőknek a részletes bemutatását követeli meg.

18. §-hoz

A rendelkezés meghatározza az országos tömeges ingatlanértékelési modell működtetéséhez felhasználható főbb adatforrásokat. A modell az ügyleti és értékadatok, az ingatlan-nyilvántartás adatai, valamint az ingatlanok lényeges térbeli, műszaki és környezeti jellemzői alapján biztosítja az arra alkalmas ingatlanok egységes, statisztikai alapú értékelését.

A modell alkalmazási körére, alapelveire, adatforrásaira és módszertanára vonatkozó tájékoztatás közzététele az értékelés átláthatóságát, ellenőrizhetőségét és előzetes megismerhetőségét szolgálja.

A (3) bekezdés rögzíti, hogy az állami adó- és vámhatóság a modell alkalmazásával az ingatlan tárgyév utolsó napján fennálló állapota és az ezen a napon irányadó értékviszonyok alapján határozza meg az ingatlan tárgyévre vonatkozó számított értékét. Az így meghatározott érték nem általános jellegű forgalmiérték-becslés, hanem az adott tárgyévi adókötelezettség megállapításához felhasználható számított érték.

19. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a szakértői ingatlanértékelés személyi és tartalmi követelményeit. A forgalmi értéket kizárólag megfelelő jogosultsággal rendelkező, az adóalanytól független személy állapíthatja meg, az értébecslésnek pedig főszabály szerint a tárgyév utolsó napjára kell vonatkoznia. Belföldön fekvő termőföld esetében – a termőföld értékeléséhez szükséges sajátos szakértelemre és az igazságügyi szakértői szakterületek elkülönülésére figyelemmel – a forgalmi értéket termőföld-értébecslés szakterületen jogosultsággal rendelkező igazságügyi szakértő állapíthatja meg. Lakás és termőföld esetében a rendelkezés lehetővé teszi a legfeljebb tíz évvel korábbi fordulónapra készült szakértői értékelésben megállapított forgalmi érték alkalmazását is, ha azt a 2. melléklet szerinti ármutatóval indexálják, és az ingatlan állapotában az értékét lényegesen befolyásoló változás nem következett be.

Az értékelő a piaci összehasonlító, a hozamszámításon alapuló vagy a költségalapú módszert alkalmazhatja. A statisztikai alapú tömeges értékelést a 18. § önállóan szabályozza; az nem helyettesíti az egyedi szakértői vizsgálatot.

A kiemelt értékű ingatlanok egyedi jellemzőire és a jelentős értékelési kockázatra tekintettel legalább két módszert kell alkalmazni. Az értébecslésnek valamennyi alkalmazott módszer eredményét, adatforrásait és lényeges feltételezéseit, valamint a mellőzött módszer elhagyásának indokát is be kell mutatnia.

A végső forgalmi érték nem az egyes módszerekkel meghatározott értékek mechanikus átlaga. Az értékelőnek az eredmények eltérését és az egyes módszerek adott ingatlanra vonatkozó megbízhatóságát mérlegelve kell meghatároznia a végső értéket, és be kell mutatnia az alkalmazott súlyokat, valamint azok szakmai indokait.

Emellett – ezáltal is érdekeltté téve a szakértőket a pontos és szakszerű értékmeghatározásban – a szabályozás azt is rögzíti, hogy amennyiben az adóhatóság ellenőrzései során legalább három alkalommal észleli, hogy az adott szakértő értékmegállapítása több mint 30 százalékkal elmarad az állami adóhatóság által végleges határozatban megállapított – bírói felülvizsgálat esetén a bíróság által helybenhagyott – forgalmi értéktől, akkor törli a szakértőt a nyilvántartásból. Ilyen esetben a szakértő leghamarabb két év elteltével kérheti az ismételt nyilvántartásba vételt.

20. §-hoz

A rendelkezés az ingó vagyonelemek számított értékének meghatározását szabályozza. Főszabály szerint az ingóság tárgyév utolsó napján fennálló szokásos piaci értékét kell figyelembe venni.

A szokásos piaci értéket elsősorban az értékelési időpontot megelőző tizenkét hónapon belüli, független felek közötti szerzés ellenértéke alapján kell meghatározni, feltéve, hogy a megszerzés óta az ingóság értékét lényegesen befolyásoló változás nem következett be. Ennek hiányában az érték azonos vagy lényeges értékkepző tulajdonságaiban összehasonlítható ingóságokra vonatkozó, az értékelési időponthoz közeli és dokumentált piaci adatok alapján határozható meg, az értékelt és az összehasonlított ingóságok közötti eltérések figyelembevételével.

Ha az érték e módszerek alapján nem állapítható meg, az ingóság aktuális piaci értékét kifejező biztosítási értéket kell alkalmazni. Biztosítási értéként kizárólag a tényleges piaci értéket kifejező érték vehető figyelembe; az újrabeszerzési vagy pótlási érték önmagában nem alkalmazható.

A rendelkezés lehetővé teszi, hogy az adóalany az ingóság szokásos piaci értékét független szakértővel állapíttassa meg. A szakértői értékelésnek az adókötelezettség keletkezésének napján fennálló állapotot és piaci viszonyokat kell tükröznie. Korábban készült értékelés akkor használható fel, ha az legfeljebb tizenkét hónappal korábbi, és azóta az ingóság értékét lényegesen befolyásoló változás nem következett be.

A szabály az összehasonlító piaci adatok dokumentálhatóságának követelményeit is meghatározza annak érdekében, hogy az értékelés alapjául szolgáló adatok utólag ellenőrizhetők legyenek.

A gépjárművek, vízi és légi járművek esetében a rendelkezés példálózó jelleggel meghatározza az összehasonlíthatóság megítélésénél figyelembe veendő legfontosabb értékkepző tényezőket. Ezek az adott jármű műszaki, használati és egyedi sajátosságainak megfelelő figyelembevételét szolgálják.

21. §-hoz

A rendelkezés a pénzügyi eszközök számított értékének meghatározását szabályozza, főszabály szerint a tárgyév végéhez kapcsolódó, objektíven igazolható értékadatok alapján.

Az (1)–(4) bekezdés a pénzeszközök, a szabályozott piacon, illetve szabályozott piacon kívüli forgalomban rendszeresen kereskedett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a kollektív befektetési értékpapírok értékeléséről rendelkezik. A készpénzt névértéken, a számlán nyilvántartott pénzeszközt a tárgyév végi egyenlegen, a szabályozott piacon jegyzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt az adókötelezettség keletkezésének napját megelőző utolsó húsz kereskedési napján kialakult záróárfolyamok számtani átlaga alapján kell figyelembe venni. Az átlagárfolyam alkalmazása mérsékli annak kockázatát, hogy egyetlen, a tárgyév végén kialakult árfolyam aránytalanul befolyásolja a számított értéket. A szabályozott piacon nem jegyzett, de szabályozott

piacon kívüli forgalomban rendszeresen kereskedett hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékét az adóalanytól és a kibocsátótól független pénzügyi piaci adatszolgáltató által közzétett, a tárgyév utolsó húsz kereskedési napján rendelkezésre álló piaci árfolyamok számtani átlaga alapján kell meghatározni. A kollektív befektetési értékpapírt pedig főszabály szerint az értékpapírok mennyisége és az egy értékpapírra jutó nettó eszközérték szorzataként kell figyelembe venni. Ha nettó eszközérték nem áll rendelkezésre, de az értékpapírral rendszeresen kereskednek, a szabályozott piaci, illetve a szabályozott piacon kívüli kereskedésre irányadó árfolyamalapú értékelési szabály alkalmazható.

Az (5) bekezdés a szabályozott piacon nem jegyzett és szabályozott piacon kívüli forgalomban rendszeresen nem kereskedett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a feltétlen, összegszerűen meghatározott pénzkövetelések értékelését rendezi. A követelés behajthatatlan része nem képvisel tényleges vagyoni értéket, ezért azt figyelmen kívül kell hagyni. A (6) bekezdés alapján a nyitott származtatott pozíció pozitív piaci értékét, ennek hiányában pedig a tárgyév végi lezárás esetén az adóalanyt megillető összeget kell figyelembe venni.

A (7)–(8) bekezdés a visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződésből eredő jog értékelését és személyhez rendelését szabályozza. A jogot főszabály szerint a szerződő, nyugdíjbiztosítás esetén a biztosított vagyonában, a biztosító által megállapított visszavásárlási értéken kell figyelembe venni. A biztosítási eseménytől függő szolgáltatási jogosultság a biztosítási esemény bekövetkezéséig nem minősül önálló vagyonelemnek. A (9) bekezdés ehhez kapcsolódóan adatszolgáltatási kötelezettséget állapít meg a biztosító társaságok terhére.

A (10) bekezdés alapján a kriptoeszköz számított értékét elsődlegesen az adott kriptoeszközzel folytatott tényleges piaci kereskedés során kialakult árfolyam alapján kell meghatározni. Az adóalany bármely olyan kriptoeszköz-kereskedési platform nyilvánosan közzétett napi záróárfolyamát alkalmazhatja, amelyen az adott kriptoeszközzel független felek között ténylegesen és rendszeresen kereskednek. Ha ilyen árfolyam nem áll rendelkezésre, a számított értéket az adóalany által hitelt érdemlően igazolt szokásos piaci érték alapján kell meghatározni.

A (11) bekezdés a befektetési nemesfém értékelését szabályozza. A szabványosított rúd, tömb, lemez vagy lapka formájában tartott befektetési nemesfém értéke a benne foglalt színnemesfém mennyiségének és a tárgyév utolsó napjára közzétett, az adott nemesfémre vonatkozó nemzetközileg elfogadott referenciaárnak a szorzata; más befektetési nemesfém számított értéke a tárgyév utolsó napján fennálló szokásos piaci érték.

22. §-hoz

A rendelkezés a vagyonelemet terhelő vagyoni értékű jog értékelését, valamint a vagyonelem értékének a tulajdonos és a jog jogosultja közötti megosztását szabályozza.

Az (1) bekezdés hatálya a vagyonelemet terhelő földhasználatra, haszonélvezetre, használat jogára – ideértve az üdülőhasználati jogot és a szállás időben megosztott használati jogát is –, vagyonkezelői jogra, üzembentartói jogra, továbbá ezek külföldi jog szerinti megfelelőire, valamint az építményi jogra terjed ki. A külföldi jog minősítésénél a jog rendeltetése és gazdasági tartalma irányadó.

A (2) bekezdés az illetékekről szóló törvény 72. §-ának értékelési módszerét rendeli alkalmazni azzal, hogy az értékelés alapja nem az Itv. szerinti forgalmi érték, hiszen az nem áll feltétlenül az adóalany rendelkezésére. Ehelyett vagyonelemnek e törvény szerint megállapított számított értékéből kell kiindulni. Ebből kell az Itv. 72. §-a szerinti egy évi értéket meghatározni, s az így kapott értékkel folytatni az Itv. 72. §-a szerinti számításokat. Ez biztosítja, hogy a jog és a terhelt vagyonelem értékét azonos értékelési alaphól kiindulva határozzák meg.

Az építményi jogra, annak speciális volta miatt sem az Itv., sem e törvény nem állapít meg speciális értékszámítási módot, így ilyen esetben a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni. Az opciós és más hasonló jogokra a következő § eltérő, e jogok gazdasági sajátosságaihoz igazodó értékelési szabályokat állapít meg. Ha ugyanazon vagyonelemet több, az (1) bekezdésben felsorolt vagyoni értékű jog terheli, a jogokat külön-külön kell értékelni, együttes értékük azonban nem haladhatja meg

a vagyonelem terhek nélküli számított értékét. A tulajdonos a terheletlen számított értéknek a jogok értékével csökkentett részét, a jogosult pedig a jog számított értékét veszi figyelembe.

Tekintettel az illetékszabályozás és a vagyonadó törvény közötti azon alapvető különbségre, hogy az illetékkiszabás során a számítás alapja a forgalmi érték, vagyonadó esetén pedig az ügyleti értékből kiindulva is meghatározható számított érték, s az ügyleti értékben már a legtöbb esetben megjelenik az ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog értékcsökkentő hatása, a szabályozás meghatározza, hogy mely esetekben csökkenthető a tulajdonos adóalapja a vagyoni értékű jog számított értékével. Az egyik ilyen eset az, mikor olyan ügyleti érték áll rendelkezésre, mely a vagyoni értékű joggal nem terhelt ingatlan megszerzésére vonatkozik, s az ügylet megkötése után alapították a vagyoni értékű jogot, melynek értékét e § szerint kell meghatározni. Hasonló helyzet az, ha az ingatlan forgalmi értékét a vagyoni értékű jog alapítása előtt szakértő állapította meg, s az adóalany e szakértő érték indexált összegét kívánja felhasználni az adóalap megállapításához. De akkor is felmerülhet a vagyoni értékű jog számított értékével való adóalap-csökkentés, ha az adóalany a számított értéket nem az ügyleti értékből, hanem a NAV tömeges értékelési modelljének használatával nyert értékből kiindulva határozza meg. Ha viszont az ügylet megkötésekor már fennállt a vagyoni értékű jog, akkor a törvény vélelmezi, hogy a tulajdonos által fizetett vételár ennek érték-csökkentő hatását is tükrözte, így a vagyoni értékű jog számított értékével való adóalap-csökkentést ilyen esetben nem tesz lehetővé.

23. §-hoz

A rendelkezés az önálló vagyoni értékkel rendelkező opciós és más hasonló jogok értékelését szabályozza. E jogok értéke a mögöttes vagyonelem értékétől, a gyakorlási feltételektől és a hátralévő futamidőtől függ, ezért azokra a vagyonelemet terhelő vagyoni értékű jogok értékelési szabályai nem alkalmazhatók.

Az (1) bekezdés az opciós jogot gazdasági tartalma alapján határozza meg. A szabály kiterjed különösen a vételi, eladási, jegyzési és átváltási jogra, a warrantra, a pénzbeli elszámolású opcióra, valamint ezek külföldi jog szerinti megfelelőire. A minősítésnél nem a jog elnevezése, hanem a jogosultat megillető egyoldalú döntési lehetőség irányadó.

A (2) bekezdés kötelező értékelési sorrendet állapít meg. Elsődlegesen a szervezett piaci árat, ennek hiányában a pénzügyi szolgáltató vagy az elszámolóház által kimutatott piaci értéket kell alkalmazni. Nem tőzsdei opció esetén megfelelő feltételek mellett a független felek közötti közelmúltbeli ellenérték, végső esetben pedig független szakértő által, elfogadott módszerrel meghatározott érték alkalmazandó.

A (3)–(6) bekezdés szerint az opció számított értéke nem lehet alacsonyabb a belső értékénél. A vételi jellegű opció belső értéke a mögöttes vagyonelem számított értékének a teljesítendő ellenszolgáltatást meghaladó része, az eladási opcióé pedig az ellenszolgáltatásnak a vagyonelem értékét meghaladó része. Pénzbeli elszámolás esetén a tárgyév utolsó napján a jogosultat megillető összeg irányadó. A korábban megfizetett opciós díj a belső értéket nem csökkenti, a nem pénzbeli ellenszolgáltatás számított értékét azonban figyelembe kell venni. A szakértői értékelésnek az opció időértékét meghatározó tényezőkre is ki kell terjednie, mivel a nulla belső értékű opció is rendelkezhet pozitív piaci értékkel.

A (7) bekezdés alapján a még meg nem szerzett, feltételes, nem gyakorolható és át nem ruházható opció a feltétel teljesüléséig nem minősül önálló vagyonelemnek. A későbbi gyakorolhatóság önmagában nem zárja ki a már megszerzett opció figyelembevételét. Nem kell külön értékelni azt a jogot sem, amelynek értéke más vagyonelem számított értékében már teljes egészében megjelenik.

A (8)–(10) bekezdés az opció kötelezettjénél fennálló kötelezettség levonását rendezi. Levonás csak jogilag kikényszeríthető és egyoldalúan vissza nem vonható opció alapján érvényesíthető. Pénzügyi szolgáltató vagy elszámolóház által nyilvántartott opció esetén a kimutatott negatív piaci érték abszolút összege vehető figyelembe. Magánjogi opció esetén biztosítani kell a jogosulti és kötelezetti oldalon alkalmazott érték egyezőségét és az ügylet azonosíthatóságát; bevallásra nem köteles jogosult

esetén pedig levonás csak független felek között, tényleges és piaci mértékű ellenérték mellett alapított opció alapján alkalmazható. Ugyanaz az összeg más jogcímen vagy a mögöttes vagyonelem értékéből ismételten nem vonható le.

24. §-hoz

A rendelkezés a vagyonkezelési adóalany adóalapjának meghatározását rendezi.

Az (1) bekezdés alapján a vagyonkezelési adóalany vagyonába tartozó adóköteles vagyonelemeket az e törvényben az adott vagyonelemre irányadó értékelési szabályok szerint, vagyonelemenként kell értékelni. A szabály biztosítja, hogy a vagyonkezelési adóalany vagyonát alkotó vagyonelemekre ugyanazok az eszközspecifikus értékelési szabályok alkalmazandók, mint más adóalanyok esetében.

A (2) bekezdés alapján az így meghatározott számított értékekből a 6. § általános szabályai szerint kell megállapítani a vagyonkezelési adóalany adóalapját, ideértve a levonható tartozások figyelembevételét és az egymilliárd forintos értékhatár alkalmazását is.

A (3)–(8) bekezdés a kapcsolt vagyonkezelési adóalanyokra állapít meg különös szabályokat annak érdekében, hogy ugyanazon vagy egymással kapcsolatban álló vagyonrendelőkhöz kapcsolódó vagyon több konstrukció közötti megosztása ne eredményezze az egymilliárd forintos értékhatár többszörös alkalmazását. A kapcsolt vagyonkezelési adóalanyok az értékhatárt együttesen csak egyszer alkalmazhatják, és annak megosztásáról azonos tartalmú nyilatkozatot tehetnek, ennek hiányában a törvény objektív sorrendi szabály alapján rendezi az értékhatár felosztását. A rendelkezés a vagyonkezelési adóalanyok önálló adóalanyiságát nem érinti, adóalapjukat és adójukat továbbra is külön-külön kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

25. §-hoz

A rendelkezés a vagyonadó önadózással történő megállapításának, bevallásának és az adókötelezettséget alátámasztó iratok megőrzésének szabályait határozza meg.

Az (1) bekezdés alapján az adóalany főszabály szerint az adókötelezettség keletkezésének napján fennálló vagyoni állapota alapján, önadózással állapítja meg az adót, amelyet a tárgyévet követő év augusztus 31-éig vall be és fizet meg. Bevallási kötelezettség csak akkor keletkezik, ha az adóalanynak fizetendő vagyonadója van.

A (2)–(3) bekezdés arról rendelkezik, ha a magánszemély adóalany az adókötelezettség keletkezését követően meghal anélkül, hogy adómegállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségét teljesítette volna. Ebben az esetben az adót az állami adóhatóság állapítja meg a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő 90 napon belül. Az adóhatóság adómegállapításhoz való jogának elévülési ideje ilyen esetben azon a napon kezdődik, melyen az adóhatóság tudomást szerez a hagyaték átadásának tényéről.

A (4) bekezdés azt a helyzetet rendezi, ha az adóalany vagyont/vagyonelemeket örökölt, de az adókötelezettség keletkezésének napjáig még nem adták át neki az adóköteles vagyonelemeket tartalmazó hagyatékot. Ilyenkor két eset lehetséges. Ha az örökös egyébként is alanya lenne a vagyonadónak, az örökölt vagyonelemek tekintetében önellenőrzéssel helyesbítheti a bevallását. Erre a törvény a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő nyolcadik hónap utolsó napjáig ad lehetőséget anélkül, hogy ezen önellenőrzés tekintetében az örökös adózót az Art. szerinti, önellenőrzés esetén alkalmazandó jogkövetkezmények terhelnék.

Ha az adóalanynak az örökölt vagyontárgyak figyelembevétele nélkül nem keletkezett volna adókötelezettsége, akkor pedig a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő nyolcadik hónap végéig nyújthat be adóbevallást és fizetheti meg az adót a neki a halál napjára visszaható hatállyal átadott örökség tekintetében.

A (5)–(6) bekezdés szerint a bevallást az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített űrlapon kell benyújtani; az adóalany elektronikus ügyintézésre köteles. Az adóalapot és az adót forintban kell meghatározni, az adót ezer forintra kerekítve kell bevallani és megfizetni.

A (7) bekezdés részletes, vagyonelemenkénti bevallást ír elő. A bevallásnak tartalmaznia kell az adóalany és az egyes vagyonelemek azonosításához szükséges adatokat, az adóalanyt megillető hányadot, a számított értéket és az alkalmazott értékelési módszer lényeges adatait, az adóalapot csökkentő tartozásokat, az adóból levonható adókat és egyéb adócsökkentő tételeket, valamint az adóalapot és a fizetendő adót. A vagyonnevezési adóalanyok ezen felül a minősítéséhez és képviseléséhez szükséges adatokat is fel kell tüntetnie.

Az (8) bekezdés az iratmegőrzési kötelezettséget szabályozza. Az adóalany köteles a bevallásban szereplő adatokat, az alkalmazott értékelést, a levont tartozásokat, valamint az igénybe vett adócsökkentéseket és levonásokat alátámasztó iratokat az adómegállapításhoz való jog elévüléséig megőrizni, és azokat az állami adó- és vámhatóság felhívására bemutatni.

26. §-hoz

A rendelkezés a vagyonadó megfizetéséhez kapcsolódó fizetési könnyítés feltételeit határozza meg. A NAV fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet, ha az adó egyösszegű megfizetése az adóalany likviditási helyzetére tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene, és a későbbi megfizetés valószínűsíthető. A mérlegelés során különös jelentősége van annak, ha az adókötelezettség jellemzően nem likvid vagyonelemekhez kapcsolódik. A fizetési könnyítés főszabály szerint legfeljebb tizenkét hónapra, kivételes méltánylást érdemlő esetben legfeljebb huszonnégy hónapra engedélyezhető.

27. §-hoz

A rendelkezés az e törvényben nem szabályozott adóigazgatási kérdésekben az Art. és az Air. alkalmazását írja elő, továbbá különös szabályt állapít meg a szakértői ingatlanértékelés alkalmazásához kapcsolódó jogkövetkezményekre.

A (2) bekezdés célja, hogy az ingatlan forgalmi értékének meghatározásában rejlő értékelési bizonytalanság kockázatát ne hárítsa teljes egészében az adóalanyra abban az esetben, ha az adóalany az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő független értékelőt vesz igénybe. Ha az adóalany a szakértő által megállapított forgalmi értéket jóhiszeműen alkalmazza, az értékelés megfelel a törvény személyi, tartalmi és módszertani követelményeinek, továbbá az adóalany a szakértő részére a rendelkezésére álló adatokat és körülményeket hiánytalanul és valósághűen feltárja, az adóhatóság által utóbb megállapított magasabb értékből eredő adóhiány miatt adóbírság és késedelmi pótlék nem szabható ki. A mentesülés nem alkalmazható, ha az értékkülönbség az adóalany valótlan vagy hiányos adatszolgáltatására, illetve az értékelés eredményének megtevésztő befolyásolására vezethető vissza.

A (3) bekezdés egyértelművé teszi, hogy az adóbírság és késedelmi pótlék alóli mentesülés kizárólag a szankció alkalmazását érinti. Az adóhatóság által megállapított adókülönbötetet meg kell fizetni.

A (4) bekezdésben a rendeltetésszerű joggyakorlás elve jelenik meg. Ennek érvényesülése érdekében a szabályozás rögzíti, hogy az adóhatóság az az ellenőrzés során bizonyíthatja, hogy az adózó által az adómegállapítás során felhasznált ügyleti értéket a szerződő felek szándékosan, kifejezetten adóelkerülési célból állapították meg az ingatlan valós forgalmi értékénél alacsonyabb összegben. Ilyen esetben az ellenőrzés során az adóhatóság által megállapított forgalmi értéket kell ügyleti értéknek tekinteni. Ebből az következik, hogy ezen érték és az adóalany által bevallott alacsonyabb érték különbségére vetülő adóösszeg adóhiánynak fog minősülni, s az ellenőrzés eredményeként az ehhez kapcsolódó valamennyi Art-beli jogkövetkezmény megállapítható az adózó terhére.

Ha viszont az adóalany számított értéként a törvény szerint figyelembe vehető ügyleti értéket, vagy a NAV által közétett tömeges értékelési modellből valós adatok alapján kinyert értéket alkalmaz, akkor az adóhatóság az ellenőrzés során ezektől eltérő forgalmi értéket, s ebből eredő adóhiányt nem állapíthat meg.

28. §-hoz

A rendelkezés értelmében, ha az állami adóhatóság vagyonaóról szóló bevallásban szereplő adatok és saját nyilvántartásában szereplő adatok között eltérést tapasztal, adategyeztetésre hívja fel az adózót a tényállás felderítése érdekében. Ha az adózó nem működik együtt, vagy az együttműködés ellenére az egyeztetés nem vezet eredményre, az az állami adóhatóság ellenőrzési eljárását vonja maga után. E speciális szabály nem rontja le az állami adóhatóság általános ellenőrzési jogkörét.

29. §-hoz

Az (1) bekezdés rögzíti, hogy a vagyonkezelési adóalany e törvény szerinti adókötelezettségével összefüggésben az általános adóigazgatási szabályokat az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A rendelkezés egyértelművé teszi azt is, hogy a vagyonkezelési adóalany az adóigazgatási szabályok alkalmazásában akkor is adózónak minősül, ha az irányadó jog alapján nem rendelkezik önálló jogalanyisággal. Erre különösen a más állam joga alapján létrejött trustok és más, önálló jogalanyisággal nem rendelkező vagyonkezelési konstrukciók miatt van szükség.

A (2) bekezdés meghatározza, hogy a vagyonkezelési adóalany adóügyeiben ki gyakorolja az adózói jogokat és teljesíti az adózói kötelezettségeket. Főszabály szerint az irányadó jog alapján képviseletre jogosult személy jár el, ilyen személy hiányában pedig a vagyon kezelésére jogosult személy.

A (3) bekezdés a több képviselővel vagy vagyonkezelővel rendelkező konstrukciók esetére elsődleges képviselő kijelölését írja elő. Az elsődleges képviselő bejelentéséig bármely, az eljárásra jogosult személy eljárhat, ezt követően azonban a vagyonkezelési adóalany e törvény szerinti adóügyeiben az elsődleges képviselő jár el.

A (4) bekezdés a vagyonkezelési adóalany adóhatósági bejelentésének határidejét és az e törvény hatálya alá kerülés időpontját határozza meg. A szabály külön rendelkezik a törvény hatálybalépésekor már fennálló belföldi és külföldi vagyonkezelési adóalanyokról, a később magyar jog alapján létrejövő vagyonkezelési adóalanyokról, a tényleges irányítási helyük Magyarországra kerülése miatt belföldivé váló külföldi konstrukciókról, valamint azokról a külföldi vagyonkezelési adóalanyokról, amelyek Magyarországon adóköteles vagyont szereznek. A bejelentési határidő harminc nap.

A (6) bekezdés az adószám megállapításának szabályait rendezi. Az adószámmal még nem rendelkező vagyonkezelési adóalany a bejelentéssel egyidejűleg bejelentkezik az állami adó- és vámhatósághoz, míg a már adószámmal rendelkező adóalany az e törvény szerinti kötelezettségeit a meglévő adószáma alatt teljesíti.

A (7) bekezdés meghatározza a bejelentendő adatok körét. Ezek az adatok a vagyonkezelési adóalany azonosítását, adóügyi helyzetének megítélését, különösen a belföldi vagy külföldi minőség megállapítását, továbbá az adóhatósággal történő kapcsolattartást szolgálják.

A (8) bekezdés előírja a vagyonkezelési adóalany adózásával összefüggő iratok elkülönített nyilvántartását. A szabály különösen abban az esetben fontos, ha ugyanaz a személy több vagyonkezelési adóalany képviseletét vagy vagyonának kezelését látja el.

A (9) bekezdés belföldi kézbesítési meghatalmazott bejelentését írja elő arra az esetre, ha a vagyonkezelési adóalany képviseletére vagy vagyonának kezelésére jogosult személyek egyike sem rendelkezik belföldi lakóhellyel vagy székhellyel. A rendelkezés az adóhatósági kapcsolattartás és a kézbesítés biztonságát szolgálja.

A (10) bekezdés a változásbejelentési kötelezettségeket szabályozza. A vagyonkezelési adóalany harminc napon belül köteles bejelenteni belföldi vagy külföldi minőségének megváltozását, a korábban bejelentett adatok változását, valamint az e törvény hatálya alól történő kikerülését.

A (11) bekezdés az adószám törléséről rendelkezik arra az esetre, ha a vagyonkezelési adóalany e törvény hatálya alól kikerül, és az adószám fenntartása más adókötelezettség teljesítéséhez nem szükséges.

A (12)–(13) bekezdés rögzíti, hogy az e törvény szerinti adót és adótartozást a vagyonnevelési adóalany vagyonaól kell teljesíteni. A rendelkezés ezzel egyértelművé teszi az adókötelezettség vagyoni forrását.

30. §-hoz

A számított vagyoni érték meghatározásához szükségesek olyan adatok, információk, amelyek az adózó számára nem, vagy nem minden esetben ismertek. Ezért az (1) bekezdés az 500 millió forintot meghaladó saját tőkével rendelkező belföldi székhelyű gazdasági társaságoknak előírja, hogy a rejtett tartalékok megállapításához szükséges, könyvvizsgáló által felülvizsgált adatokról az utolsó üzleti évi beszámoló elfogadását követő 30 napon belül tájékoztassák a tulajdonosi jogokat gyakorló személyeket, valamint az állami adó- és vámhatóságot.

Külföldi székhelyű gazdasági társaságokra ilyen kötelezettség nem írható elő, ugyanakkor a (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy a külföldi székhelyű gazdasági társaság önkéntes adatszolgáltatása a rejtett tartalékok megállapításához figyelembe vehető.

A (3) bekezdés további együttműködési kötelezettséget ír elő a társasági részesedést kibocsátó, belföldi székhelyű gazdasági társaság részére, amennyiben a társasági részesedés számított vagyoni értékének meghatározásához cégértékelésre van szükség.

31. §-hoz

A rendelkezés szerint a vagyonadó a központi költségvetés bevétele. Az adóalany ugyanakkor az adóbevallásában rendelkezhet arról, hogy az általa e törvény alapján ténylegesen megfizetett adó 5 százalékat a Nemzeti Együttműködési Alap javára számolják el. A tényleges megfizetés feltétele biztosítja, hogy kizárólag a költségvetéshez ténylegesen beérkezett összeg képezhesse a rendelkezés alapját. A szabályozás nem hoz létre új alapot, a rendelkezés alapján meghatározott összeg a már működő Nemzeti Együttműködési Alap javára kerül elszámolásra.

32. §-hoz

A rendelkezés a törvény hatálybalépésének időpontját 2026. december 15-ében határozza meg.

33. §-hoz

A rendelkezés felhatalmazást ad az adópolitikáért felelős miniszternek arra, hogy rendeletben szabályozza a vagyonadóval kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási szabályokat.

34. §-hoz

Az (1) bekezdés átmeneti szabályként rendezi a magyarországi munkavégzésüket a törvény hatálybalépésekor már megkezdett, magyar állampolgársággal nem rendelkező, külföldi munkáltató által foglalkoztatott személyekre irányadó ötéves időtartam kezdő időpontját.

A (2) bekezdés a 2026. tárgyévi vagyonadó megállapításához szükséges adatszolgáltatás határidejét rögzíti a törvény hatálybalépése előtt elfogadott, utolsó, naptári évtől eltérő üzleti évi beszámolót készítő belföldi székhelyű gazdasági társaságok esetén.

35. §-hoz

A rendelkezés a visszaható hatály elkerülése érdekében egyedi tárgyév-fogalmat rögzít 2026. évre, továbbá ugyanezen ok miatt a 2026. évben választási lehetőséget biztosít az adózónak egyes társasági részesedések és értékpapírok számított értékének meghatározása során. A főszabály szerinti 20, illetve 30 napos átlagár figyelembevétele helyett dönthetnek úgy, hogy csak a törvény hatályba lépéstől az adókötelezettség keletkezésének napjáig tartó időszak napi átlag-árfolyamát veszik figyelembe.

A (4) bekezdés átmeneti szabályokban rögzíti a már létező vagyonnevelési adóalanyok bejelentési kötelezettségét,

1. melléklethez

A melléklet a 12. § (3) bekezdés szerinti társasági részesedések adózás alapjául szolgáló számított vagyoni értéke meghatározásának szabályait tartalmazza.

E társasági részesedések értékelése a vagyonadó egyik legfontosabb és legérzékenyebb szabályozási kérdése. A cél olyan módszertan kialakítása, amely a lehető legnagyobb mértékben a társasági részesedést kibocsátó gazdasági társaságok számviteli adataira, elfogadott és közzétett beszámolóira épül, egyszerűen alkalmazható, tömegesen végrehajtható, ugyanakkor megfelelően közelíti a társasági részesedések valós értékét. Alapesetben a gazdasági társaságok utolsó lezárt üzleti évi egyedi beszámolóinak adatait kell figyelembe venni, kivéve, ha a társasági részesedést kibocsátó gazdasági társaság anyavállalatként összevont (konszolidált) éves beszámolót is készít, mert ez esetben a számított vagyoni értéket az egyedi beszámoló adatai helyett az összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai alapján kell meghatározni.

A szabályozott piacon, tőzsdén nem jegyzett és szabályozott piacon (tőzsdén) kívüli forgalomban rendszeresen nem kereskedett társasági részesedések értékelésére kiindulópontként a svájci vagyonadóztatásban alkalmazott módszerhez hasonló formula alkalmazása javasolt. Ennek alapján a gazdasági társaság számított vagyoni értéke főszabály szerint a saját tőke és a jövedelemtermelő képességet kifejező hozamérték súlyozott átlaga, ahol a saját tőke egyharmados, a hozamérték kétharmados súllyal kerül figyelembevételre. Ugyanakkor lényeges különbség a svájci vagyonadóztatásban alkalmazott módszerhez képest, hogy e melléklet szerinti módszer csak minimális kivétellel, korrekcióval számol, annak érdekében, hogy a vagyoni érték meghatározása közvetlenül a beszámoló adataiból egyszerűen és egyértelműen elvégezhető legyen.

A saját tőke figyelembevétele során indokolt az egyszerűsítési szempontokra is tekintettel lenni. Azon gazdasági társaságok esetében, amelyek utolsó lezárt üzleti évi beszámolója szerinti saját tőkéje nem haladta meg az 500 millió forintot, a vagyonadó alapjául szolgáló társasági részesedés számított értékének meghatározásakor elegendő az utolsó lezárt üzleti évi beszámoló szerinti saját tőke figyelembevétele. Azon gazdasági társaságok esetében ugyanakkor, amelyek saját tőkéje meghaladta az 500 millió forintot, a beszámoló szerinti saját tőkét korrigálni (növelni) kell a rejtett tartalékokkal. A rejtett tartalékok alatt a gazdasági társaság utolsó lezárt üzleti évi beszámolója mérlegében befektetett eszközként kimutatott ingatlanok, társasági részesedések és értékpapírok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbség ezen eszközökhöz kapcsolódó halasztott adókötelezettséggel csökkentett összegét kell érteni. A rejtett tartalék összege nulla, ha a könyv szerinti érték azonos a piaci értékkel, a rejtett tartalék negatív nem lehet.

A saját tőke összege csökkenthető az utolsó lezárt üzleti évi beszámoló mérlegfordulónapját követően jóváhagyott vagy kifizetett osztalék összegével, amennyiben annak összegét az utolsó lezárt üzleti évi beszámoló szerinti saját tőke összege tartalmazza.

A hozamérték meghatározásakor a gazdasági társaság utolsó három lezárt üzleti évi beszámolója szerinti adózott eredményből kell kiindulni, a tőkésítési (kapitalizációs) ráta figyelembevételével. Amennyiben a lezárt üzleti évi beszámolók szerinti adózott eredmény egyszerű számtani átlaga negatív, abban az esetben a vagyoni érték számítása során a hozamértéket 0-nak kell tekinteni. Ha csak egy vagy két lezárt üzleti évi beszámoló adatai állnak rendelkezésre, akkor a rendelkezésre álló adatokat kell megfelelően figyelembe venni. A 365 napnál rövidebb vagy hosszabb üzleti év adózott eredményét egész évre kell átszámítani (arányosítani). Az elvárt tőkemegtérülés biztosításához meghatározott tőkésítési ráta $T = 15$ százalék (0,15).

Külön szabályozást igényelnek a holdingtársaságok. Holding társaságnak azok a társaságok minősülnek, amelyek utolsó lezárt üzleti évi egyedi beszámolójának mérlegében szereplő eszközök döntő hányadát – legalább 90 százalékát – társasági részesedések teszik ki. Holdingtársaság esetében a társasági részesedés értékét főszabály szerint a számviteli beszámoló szerinti saját tőke alapján, 100 százalékos súllyal indokolt meghatározni.

Külön kezelendő a kisebbségi társasági részesedések értékelése. A kisebbségi részesedések gazdasági értéke jellemzően alacsonyabb, mint a gazdasági társaság teljes értékének tulajdoni hányadra vetített arányos része, mivel az ilyen részesedéshez főszabály szerint nem kapcsolódik meghatározó vállalatirányítási befolyás, és annak értékesíthetősége is korlátozottabb lehet. Ezért a kisebbségi társasági részesedéseknél meghatározott diszkont érvényesíthető.

Jogelőd nélkül alapított gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés vagyoni értékének meghatározása során az alapítás üzleti évében és az azt követő két üzleti évben, amikor jellemzően a gazdasági társaság még nem nyereséges, a hozamértéket 0-nak indokolt tekinteni. E megközelítés kifejezetten kedvező hatással lehet a kezdő vállalkozások számára.

Külföldi székhelyű gazdasági társaságok esetében főszabály szerint ugyanazon értékelési elvek alkalmazása indokolt, mint a belföldi székhelyű gazdasági társaságoknál. A szabályozás célja ebben az esetben is az, hogy az értékelés főszabályként a számviteli adatokon alapuló módszertanon nyugodjon.

Külön szükséges rendelkezni a számviteli törvénytől eltérő pénzügyi beszámolási keretrendszer (számviteli standard) szerint elkészített és elfogadott éves pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan, mind a saját tőke, mind az adózott eredmény megfelelő értékeinek figyelembevétele érdekében.

Ugyanakkor a melléklet külön rendelkezése a fentiektől eltérően lehetővé teszi a társasági részesedés jelentős, 10 százalékot meghaladó, független harmadik felek közötti értékesítése, átruházása esetén, hogy a vagyoni érték meghatározására az értékesítéstől számított egy évig, az átruházási szerződésben meghatározott tranzakciós ellenérték figyelembevételével kerüljön sor, amennyiben az tükrözi az ésszerű és valószínű valós piaci értéket.

2. melléklethez

A melléklet a tizenkét hónapnál régebbi ügyleti érték, valamint a szakértő által megállapított forgalmi érték aktualizálásának szabályait határozza meg. Az indexált érték a kiinduló időponthoz és a tárgyévhez tartozó ármutató arányával követi az adott ingatlanfajta árszínvonalának változását.

Indexálásra kizárólag lakás és termőföld esetében kerülhet sor, mivel ezekre áll rendelkezésre megfelelően hosszú, rendszeresen közzétett és módszertanilag egységes hivatalos adatsor. Más ingatlanfajták esetében ilyen ármutató hiányában a korábbi ügyleti vagy szakértői érték nem indexálható.

Lakás esetében a lakásállomány minőségi összetételének változásától megtisztított nominális MNB-lakásárindexet kell alkalmazni. A szabályozás az ingatlan fekvéséhez igazodó, rendelkezésre álló legrészletesebb területi indexből indul ki, ennek hiányában pedig az országos index alkalmazását írja elő. A kiinduló ármutatót főszabály szerint az ügylet, illetve a szakértői értékelés időpontját magában foglaló naptári negyedév, a záró ármutatót pedig a tárgyév utolsó napjáig közzétett legutolsó adat alapján kell meghatározni. A közzétételi határnap rögzítése biztosítja, hogy a későbbi adatközlés vagy adatmódosítás a már meghatározott értéket ne változtassa meg.

Termőföld esetében a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, országos, művelési ágankénti hektáronkénti éves átlagár alkalmazható. Az indexálás a megfelelő hivatalos adatsorral rendelkező művelési ágakra korlátozódik; rét és legelő esetében a gyepre vonatkozó adat irányadó. A művelési ág időközi megváltozása kizárja az indexálást, mert ebben az esetben a kiinduló és a záró ármutató nem azonos ingatlanfajtára vonatkozna. A tárgyév utolsó napjáig rendelkezésre nem álló, illetve ezt követően közzétett vagy módosított adat nem vehető figyelembe.

A melléklet végül az indexálás alapjául szolgáló adatok és számítás megőrzését, valamint az indexált érték egységes kerekítését írja elő. E szabályok az érték meghatározásának ellenőrizhetőségét és az egységes jogalkalmazást szolgálják.